

1501013-77.2019.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... WELINGTON, em situação de flagrância de tráfico de drogas, e com ele localizaram o Notebook, marca Positivo subtraído do Colégio Externato (...)” (p. 137/138).

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (p. 10), auto de entrega (p. 11), auto de avaliação (p. 30/31) e pelos laudos periciais (p. 65/102).

Ouvida em juízo, Claudia Helena Della Torre, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de vargem grande do sul - sp

2ª vara judicial cumulativa

Avenida Walter Tatoni, nº 343 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep.

13.880-000 - Tel/Fax:-(19) 3643 - 3168

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501013-77.2019.8.26.0653 - lauda

Processo Digital nº:

1501013-77.2019.8.26.0653

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR AUGUSTO DA SILVA RAMOS e outro

SENTENÇA

(Processo Digital)

VISTOS.

CESAR AUGUSTO SILVA RAMOS, vulgo “Cesinha”, qualificação a fls. 28/29, é acusado da prática de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e II, do CP) porque, segundo consta da denúncia, no dia 19 de maio de 2019, durante a madrugada, no estabelecimento educacional “Colégio Externato”, localizado na rua 15 de Novembro, n. 676, nesta cidade e comarca de Vargem Grande do Sul, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo (cf. laudo pericial de fls. 65/102), 01 (um) Televisor, marca CCE, 03 (tres) notebooks, sendo 02 marca Positivo e 01 da marca Itautec, 01 (um) CD/Player, marca Philco, modelo PB329BT, 01(uma) máquina fotográfica digital, marca NIKON (cf. auto de exibição e apreensão fls.10 e auto de restituição de fls. 11), pertencentes à vítima Claudia Helena Bertolotto Della Torre, proprietária do estabelecimento educacional.

Consta, ainda, que em semelhantes condições de tempo, em data não identificada, mas certamente entre os dias 19 de maio de 2019 e 22 de junho de 2019, na Rua João Bovo Marçal, n. 63, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, WELLINGTON TEIXEIRA PADILHA, qualificado às fls. 50, adquiriu e recebeu de CESAR AUGUSTO SILVA RAMOS coisa que deveria saber ser produto de crime, consistente em 01 (um) Notebook, marca Positivo, pertencentes a vítima Claudia Helena Bertolotto Della Torre, proprietária do estabelecimento educacional – Colégio Externato e por isso foi denunciado pela prática do delito de receptação previsto no art. 180, §3º, do CP.

A denúncia foi recebida em 27.10.2021 (p. 140/141). Os réus foram citados e apresentaram defesa preliminar (p.148/152 e 183/184). Na fase de instrução foram ouvidas a representante da empresa vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, os acusados foram interrogados.

Em debates, o MP postulou a procedência da pretensão. A defesa do corréu WELLINGTON pediu a absolvição por insuficiência de provas. A defesa do corréu CESAR também pediu a absolvição e, em caso de condenação, que fosse reconhecida a atenuante relativa à confissão espontânea.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo consta da denúncia, o acusado CESAR AUGUSTO “escalou o muro lateral e adentrou na Colégio Externato mediante rompimento do obstáculo consistente em abrir as folhas da janela frontal do edifício (cf. laudo pericial a ser oportunamente juntado), oportunidade em que subtraiu a res. Posteriormente, WELLINGTON, ciente da origem ilícita do bem, recebeu de CESAR AUGUSTO, em pagamento pela fornecimento de drogas, o Notebook, marca Positivo, subtraído do Colégio Externato. Em abordagem de rotina, na data de 22/06/2019, policiais militares abordaram WELLINGTON, em situação de flagrância de trafico de drogas, e com ele localizaram o Notebook, marca Positivo subtraído do Colégio Externato (...)” (p. 137/138). A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (p. 10), auto de entrega (p. 11), auto de avaliação (p. 30/31) e pelos laudos periciais (p. 65/102).

Ouvida em juízo, Claudia Helena Della Torre, representante do estabelecimento vítima, esclareceu que de fato ocorreu um furto em sua escola. Ao que se recorda, o agente precisou pular um portão para entrar no imóvel e também danificou um vitrô. Conseguiu recuperar, por intermédio da polícia, apenas um notebook. Os demais itens subtraídos até hoje não foram localizados. Não conhecia o acusado.

O policial Salomão Barbosa de Paula Junior destacou em seu depoimento judicial que abordou WELLINGTON em razão de denúncias anônimas anteriores de que estaria envolvido com o tráfico com seu irmão Weslei. Que WELLINGTON alegou ter recebido o notebook como pagamento da venda de drogas que efetuou a CESAR.

Weslei Teixeira Padilha, irmão do corréu WELLINGTON, sustentou em juízo que ele próprio adquiriu o notebook de um usuário de drogas pelo valor de R\$ 400,00. À época tinha condições de comprar o aparelho porque trabalhava na colheita de Jabuticaba. Estima que o valor pago era o valor de mercado.

Interrogado, CESAR AUGUSTO confessou a prática delitativa. Sustentou que estava sob efeito de entorpecentes, mas se recorda de ter ingressado na escola para subtrair os bens descritos na denúncia. Que de fato precisou pular um muro e quebrar um vidro para ter acesso a eles. Entregou um notebook a WELLINGTON e Weslei para pagar as drogas adquiridas.

A seu turno, o corréu WELLINGTON, em interrogatório, sustentou que foi seu irmão Weslei quem adquiriu o notebook, sem que tivesse qualquer envolvimento na

negociação. Na ocasião, a polícia de fato apreendeu pequena quantidade de droga e respondeu por porte de entorpecente.

A autoria do delito de furto restou bem comprovada, especialmente pela confissão do acusado CESAR AUGUSTO, que encontra seguro amparo nos demais elementos probatórios produzidos.

A incidência das qualificadoras deste delito também foi bem demonstrada, especialmente pelo laudo pericial: "Não foram efetivamente constatados elementos materiais os quais pudessem indicar o trecho exato de acesso inicial às dependências do local em estudo. Parece a este relator que o trecho de maior facilidade de escalada consiste no muro voltado diretamente para R. Coronel Lucio, de altura que chega a 1,58 m em relação ao passeio público, de aspecto físico facilitador de escalada, sem ofendículos relacionados. Os autores ao se deslocarem rumo aos fundos, tiveram de proceder a escalada de um pequeno trecho de muro transversal à passagem lateral direita, conforme ilustram anexos fotográficos, de altura de 1,42 m, apenas. Na sequência dos fatos houve deslocamento até aos fundos de modo a romper a porta de acesso a um pequeno quarto de despejo, sem entretanto, subtrair nada deste local. O acesso efetivo ao interior das instalações da escola se dera através de uma boqueta de comunicação do que seria a cozinha da casa adaptada para uso de escola em questão, em relação a uma pequena varanda anexa ao flanco direito, assim como, aos fundos do local. Tal rompimento se dera, segundo consta, por esforço muscular, e o cadeado de segurança que mantinha as duas folhas pivotantes de vedação da boqueta apresentava certa fragilidade. De igual modo, quando as folhas pivotantes se mantinham fechadas pelo cadeado relacionado aos fatos, era possível ainda obter um vão livre entre ambas as folhas de cerca de 02 cm, aspecto esse que proporcionou a introdução das mãos do autor, e através do esforço muscular se obter o dano do referido cadeado. Uma vez liberada a abertura da boqueta supracitada, o vão resultante observado apresentava 1,28 m de altura em relação ao piso da varanda supracitada, em sua altura mínima, assim como, 0,6 / 0,8 m de altura e largura respectivamente. Na sequência dos fatos houve escalada através do vão da boqueta em questão, e consequente acesso às demais repartições do prédio ora questionado." (p. 67/68).

A condenação de CESAR AUGUSTO pelo delito em aceno é medida que se impõe.

A prática do delito de receptação praticado por WELLINGTON, de outra banda, não ficou demonstrada. Com efeito, seu irmão WESLEI, tanto em juízo como na fase policial (p. 49), assumiu que foi ele quem comprou o notebook pelo valor de R\$ 400,00. WELLINGTON, de igual forma, negou a compra do aparelho, atribuindo-a a seu irmão (p. 50). Por fim, CESAR AUGUSTO não esclareceu com a certeza necessária a qual destes irmãos teria entregue o aparelho.

Neste cenário, há dúvidas quanto à autoria do delito de receptação, impondo-se a absolvição por insuficiência de prova.

Passo a aplicar a pena do corréu CESAR AUGUSTO pelo delito de furto.

Na primeira fase de aplicação da pena, observo que o réu possui anotações em folha. Destaca-se a condenação nos autos do processo n. 0000674-61.2020.8.26.0653 (p. 128/129) para justificar o reconhecimento dos maus antecedentes. Além disso, o furto por ele praticado é duplamente qualificado, circunstância que há de ser sopesada nesta fase. Por isso, e atento ainda aos demais elementos traçados pelo art. 59 do CP, fixo a pena-base em 02 anos e 06 meses de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, compensa-se a atenuante relativa à confissão espontânea com a agravante relativa à reincidência (comprovada pela condenação nos autos de n. 0000558-55.2020.8.26.0653 - p. 128), mantendo-se a pena no mesmo patamar anterior,

que se torna desde logo definitiva, pois ausentes outras causas de modificação.

Atento às condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa em seu valor unitário mínimo. Para início do cumprimento da pena fixo o regime semiaberto, na forma do art. 33 do CP, levando-se em conta a reincidência antes já reconhecida.

A reincidência impede a substituição da pena (art. 44 do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para: 1) condenar CESAR AUGUSTO SILVA RAMOS, vulgo "Cesinha", qualificação a fls. 28/29, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 12 dias-multa no valor unitário mínimo, dando-o como incurso nas sanções do art. 155, §4º, incisos I e II, do CP; 2) absolver o acusado WELINGTON TEIXEIRA PADILHA, qualificado às fls. 50, da acusação de prática do delito previsto no art. 180, §3º, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Custas na forma da lei.

Faculto eventual recurso em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio vigente.

P.I.

Vargem Grande do Sul – SP, 30/11/2022.

CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI nº 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA